

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 698/2531	พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสงค์ มิตรชอบ	โจทก์
	นางสาวหนูเยี่ยม ชัยเขว้า	จำเลย
	นางสาวหนูเยี่ยม ชัยเขว้า จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและลงโทษจำคุกจำเลยเพียง 1 ปีซึ่งไม่เกิน 5 ปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงต้องกันว่าจำเลยเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุการณ์ที่จำเลยฎีกาตามข้อ 2.1, 2.2 และข้อ 3 วรรคแรกโดยสรุปเป็นการขอให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นว่าจำเลยมิใช่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสำหรับฎีกาของจำเลยข้อ 3 วรรคสองนั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจการกำหนดโทษ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาทั้งหมดของจำเลยต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว จึงไม่รับฎีกาของจำเลยจำเลยเห็นว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายปะปนกันโดยเฉพาะฎีกาในข้อ 2.1, 2.2 และข้อ 3 วรรคแรกเป็นการฎีกาว่าคำพยานปากนายสุวรรณ ธงภักดิ์ ในชั้นพนักงานสอบสวนและในชั้นศาลรับฟังเป็นพยานได้เพียงใด เพราะพยานเบิกความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ศาลทั้งสองมิได้หยิบยกขึ้นพิจารณาให้สันถ้อยกระแสดความ ประเด็นดัง

กล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายจำเลยจึงมีสิทธิฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมแถลงอ้างคำร้องว่าได้รับสำเนาแล้ว (อันดับ 97)

ระหว่างพิจารณา นางสงค์ มิตรชอบ มารดาผู้ตายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 เป็นกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบท ลงบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90, 291 จำเลยอายุ 18 ปี ลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งให้จำคุก 1 ปี

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 95)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 97)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาว่าพยานโจทก์เบิกความแตกต่างกับคำให้การในชั้นสอบสวน ไม่ชอบที่จะรับฟังว่าจำเลยเป็นผู้ขับขีรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุหรือเป็นผู้กระทำความผิด เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกา ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาว่าพยานโจทก์เบิกความแตกต่างกับคำให้การในชั้นสอบสวน ไม่ชอบที่จะรับฟังว่าจำเลยเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุหรือเป็นผู้กระทำความผิด เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ